

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 8					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처 △단 ☆처	2023	시정1 부서경고1	-	-	-

제 목 : 건설공사 안전 및 품질관리 감독업무 부적정

○ 현황(개요)

☆처 ◆부는 '21.01.01.부터 현재까지 '가 공사' 외 3개 건설공사를 감독하고 있으며, △단은 '21.01.01.부터 현재까지 '나 공사' 외 5개 건설공사를 감독하고 있다.

○ 관련법령(판단기준)

「건설기술진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리), 제55조(건설공사의 품질관리)에 따라 건설사업자(이하 '시공사'라 한다)는 건설공사 시행시 안전관리계획서¹⁾, 품질시험계획서²⁾를 작성·이행하도록 하고 있고, 발주청은 이를 검토·승인하도록 되어있으며, 公社 「안전관리지침」, 「품질계획서 검토기준」에 따라 공사감독은 시공자가 제출한 안전관리계획서 및 품질시험계획서를 검토·승인하여야 한다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규 제231호) 제9장 계약일반조건 제5절 계약의 이행 마. 착공·공정보고 3)에 따라 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경이나 그 밖에 계약내용 변경으로 인해 안전관리계획서 및 품질시험계획서 등의 변경이 필요한 때에는 관련 서류를 변경하여 계약담당자에게 제출하도록 하고 있다.

이에 따라, 계약내용이 변경(공종 변경, 공사기간 변경 등)된 경우, 시공자는 변경사항을 반영한 안전 및 품질관리(시험)계획서를 공사감독에게 제출하고, 공사감독은 제출된 계획서를 검토 후 승인하여야 한다.

1) 건설기술진흥법 시행령 제97조제1항에 해당하는 경우 안전관리계획 수립 대상임.

2) 건설기술진흥법 시행령 제91조에 따라 총공사비 5억원 이상인 토목공사, 2억원 이상인 전문공사는 품질시험계획 수립대상임.

○ 확인된 문제

1. 안전관리계획서

건설현장 안전관리계획서 검토·승인 실태를 확인한 결과, [표1]과 같이 계약변경 이후 시공자가 변경사항을 반영한 안전관리계획서를 공사감독에게 제출하지 아니하거나, 시공자가 제출한 안전관리계획서를 공사감독이 검토·승인하지 아니한 경우가 있다.

[표1] 변경계약에 따른 안전관리계획서 검토·승인 미이행 현장(생략)

2. 품질시험계획서

건설현장 품질시험계획서 검토·승인 실태를 확인한 결과, [표2]와 같이 계약변경 이후 시공자가 변경사항을 반영한 품질시험계획서를 공사감독에게 제출하지 아니하거나, 최초 계약 또는 계약변경 이후 시공자가 제출한 품질시험계획서를 공사감독이 검토·승인 하지 아니한 경우가 있다.

[표2] 변경계약에 따른 품질시험계획서 검토·승인 미이행 현장(생략)

○ 관련부서 의견 및 판단

관련부서에서는 추후 이러한 문제가 발생하지 않도록 계약변경시 안전관리계획서 및 품질시험계획서를 검토·승인하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

건설현장 감독업무 부적정에 따른 관련자 문책이 필요하나, 해당 현장의 경우 본공사 준공 후 시설물 인수인계를 위한 유지관리공사이거나 지자체 협의의견 이행을 위한 마무리 후속공사로 설계변경에 따른 안전관리 및 품질시험계획의 변경사항이 경미하고, 기존 안전관리 및 품질시험 계획을 철저히 이행하여 현재 관련 문제가 발생하지 않아 금회에 한하여 부서경고 조치한다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치(요구) 사항

☞ 안전관리계획서 및 품질시험계획서 검토·승인 미이행에 따른 “시정” 요구

- 관련부서는 진행중인 공사현장 중 미승인된 안전관리계획서 및 품질시험계획서에 대해 관련법령 및 公社지침에 의거하여 검토·승인하시기 바랍니다.

【관련부서】 : △단, ☆처

☞ 안전 및 품질관리 감독업무 부적정 재발방지를 위한 “부서경고” 처분

- ◇처는 안전관리계획서, 품질시험계획서 검토·승인 미이행한 관련부서에 대하여 재발방지를 위해 “부서경고” 처분하시기 바랍니다.

【관련부서】 : △단, ☆처. 끝.